

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2183 - 2184/2553
เซลส์ แบรนต์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เออี
โจทก์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 231, มาตรา 242
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1), มาตรา 7 วรรคหนึ่ง, มาตรา 7 วรรคสอง (3)

ปัญหาที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เมื่อได้มีคำวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในชั้นนี้มาโดยละเอียดซึ่งต้องมีการพิพากษาคดีในส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วยแล้วย่อมไม่จำเป็นที่ต้องมีการทุเลาการบังคับคดีอีกต่อไป จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสองเพราะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มของสีของโจทก์และให้จำเลยทั้งสองกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีพร้อมอุทธรณ์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเพียงว่า เครื่องหมายการค้ากลุ่มของสี่ คือ เครื่องหมาย " " มีลักษณะพิเศษที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ เห็นว่า การจัดวางองค์ประกอบภาพของแถบนอนกับตั้งและรูปสี่เหลี่ยมตามภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบภาพซึ่งแสดงถึงการคิดออกแบบจัดองค์ประกอบให้เป็นลักษณะพิเศษยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ลักษณะกลุ่มของสี่สำหรับแถบแนวนอนเป็นสี่เทา แถบแนวตั้งเป็นสีแดง และรูปเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นสีแตกต่างสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ยังมีส่วนที่เพิ่มเติมลักษณะพิเศษมากขึ้นอีก ย่อมทำให้ง่ายต่อประชาชนที่เห็นลักษณะพร้อมสีต่างๆ ของเครื่องหมายการค้านี้แล้วสามารถทราบและเข้าใจได้ว่าเป็นรูปเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน จึงสามารถใช้เป็นที่ยี่ห้อหรือที่สังเกตสำหรับสินค้าที่

ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ว่าแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่นได้
เครื่องหมายการค้ากลุ่มของสีตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่
แสดงโดยลักษณะพิเศษจนทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียน
นั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น อัน
เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) ประกอบกับมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง (3) คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของ
โจทก์ดังกล่าวไม่ชอบ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
เห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาตามที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับ
คดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เมื่อได้มีคำ
วินิจฉัยมาดังกล่าวซึ่งต้องมีการพิพากษาคดีในส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำ
พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามที่วินิจฉัยมา
ข้างต้นแล้วย่อมไม่จำเป็นที่ต้องมีการทุเลาการบังคับคดีอีกต่อไป จึงไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสอง เพราะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปแล้ว

พิพากษายืน และยกอุทธรณ์คำสั่งที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอ
ทุเลาการบังคับคดี คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวทั้งหมดแก่
จำเลยทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-อร่าม เสนามนตรี-ปริญา ตีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายตุล เมฆยงค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป21/2552

ต้น

หมายเหตุ